

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. 352/2023
(@वि.अ.या.(सि) 1488/2023)
(@डायरी सं 25267/2022)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

....अपीलार्थी(गण)

बनाम

सुशील कुमार गुप्ता व अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., एम.आर.शाह

1. नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं. 1399/2014 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 30.05.2016 से असंतुष्ट तथा व्यथित होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कथित रिट याचिका को अनुमति प्रदान की तथा यह घोषित किया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि

अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. यह सच है कि अपील दायर करने में बहुत देरी हुई है, जिसका विरोधी प्रत्यर्थी(गण)- मूल याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नीरज किशन कौल द्वारा जोरदार विरोध किया गया है, हालांकि, अधिनियम, 2013 के खंड 24 (2) के तहत अधिग्रहण को व्यपगत घोषित करने वाले उस उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश(शौं) को चुनौती देने वाली अपील दायर करने में इस तरह की देरी को माफ करने में विभिन्न पीठों द्वारा पारित इसी तरह के अन्य आदेशों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित निर्णय और

आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय ने (2014) 3 एससीसी 183 के रूप में प्रकाशित पुणे नगर निगम व अन्य बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी व अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है और/या उसका पालन किया है, जिसे इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा (2020) 8 एससीसी 129 के रूप में प्रकाशित इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल व अन्य के मामले में उलट दिया गया है तथा यहां नीचे पुनः प्रस्तुत, पैरा 365 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह कहा गया है कि वे सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम (पूर्वोक्त) के निर्णय का आश्रय लिया गया है निरस्त किए जाते हैं, हम विलंब को माफ करते हैं और गुणागुण के आधार पर अपील पर विचार करते हैं।

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देखने के बाद और जैसा कि आक्षेपित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा भी कहा गया है, इस प्रकार प्रश्नगत भूमि का

कब्जा दिनांक 12.03.1981 को ले लिया गया था। तथापि, इसके पश्चात् पुणे नगर निगम (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर इस आधार पर भरोसा करते हुए कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और घोषित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 के खंड 24(2) के तहत व्यपगत माना जाता है।

4. पुणे नगर निगम (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इंदौर विकास प्राधिकरण (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा उलट दिया गया है। अनुच्छेद 365 और 366 में निम्नलिखित रूप से मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया गया है :-

“365. परिणामतः, पुणे नगर निगम [पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी, (2014) 3 एससीसी 183] में दिए गए निर्णय को एतद् द्वारा पलट दिया जाता है तथा अन्य सभी निर्णय,

जिनमें पुणे नगर निगम [पुणे नगर निगम बनाम हरकचंद मिसिरिमल सोलंकी, (2014) 3 एससीसी 183] का अनुसरण किया गया है, को भी पलट दिया जाता है। श्री बालाजी नगर आवासीय संगठन [श्री बालाजी नगर आवासीय संगठन बनाम तमिल नाडु राज्य, (2015) 3 एस. सी. सी. 353] के निर्णय वाले मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि यह निर्णय अच्छी विधि अधिकथित कर रहा है, उसे उलट दिया गया है और इसका अनुसरण करते अन्य निर्णय भी पलटे जाते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम शैलेन्द्र [(2018) 3 एससीसी 412] के मामले में, धारा 24(2) के परंतुक के संबंध के पहलू में और क्या 'या' को “न तो” के रूप में पढ़ा जाना चाहिए अथवा 'या' 'के रूप में पढ़ा जाना चाहिए को विचार के लिए नहीं रखा गया था। इसलिए, यह निर्णय भी वर्तमान निर्णय में चर्चा के आलोक में मान्य नहीं हो सकता है।

366. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर देते हैं :-

366.1 धारा 24(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख 1-1-2014 को अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो कार्यवाही में कोई व्यपगमन नहीं होगा। मुआवजे का निर्धारण 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना होगा।

366.2 यदि अधिनिर्णय न्यायालय के अंतरिम आदेश के दायरे में आने वाली अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पारित किया गया है, तो 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24(1)(ख) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी ऐसा मानते हुए कि इसे निरस्त नहीं किया गया हो।

366.3. धारा 24(2) में कब्जे और मुआवजे के बीच उपयोग किए गए "या" शब्द को "न ही" के रूप में अथवा "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई का व्यपगमन उस स्थिति में समझा जाता है, जब उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के

कारण भूमि का कब्जा नहीं लिया गया हो और न ही मुआवजा दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है। इसी तरह, अगर मुआवजा दिया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है।

366.4. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में "भुगतान" शब्द में न्यायालय में मुआवजे को जमा करना शामिल नहीं है। धारा 24(2) के परंतुक में जमा नहीं करने के परिणाम का प्रावधान है, यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में इसे जमा नहीं किया गया है तो 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत बाध्यता पूरी नहीं की गई है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। मुआवजा जमा न करने (न्यायालय में) के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण

की कार्यवाही का व्यपगमन नहीं होता है। पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अधिकांश जोत के संबंध में जमा न करने की स्थिति में, 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक "भूस्वामियों" को 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाए।

366.5. यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31(1) के प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया गया है, तो वह यह दावा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि मुआवजे का भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजा जमा न करने के कारण धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण का व्यपगमन हो गया है। भुगतान करने की बाध्यता धारा 31(1) के तहत राशि को प्रदान करके पूरी हो जाती है। जिन भू-स्वामियों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए सिफारिश किए की मांग की थी, वे यह दावा नहीं कर सकते कि 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया का व्यपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के परन्तुक को धारा 24(2) के भाग के रूप में माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहीं।

366.7. 1894 अधिनियम के तहत और जैसा कि धारा 24(2) के तहत प्रस्तावित है, कब्जा लेने का तरीका पंचनामा/ज्ञापन प्रस्तुत करने के द्वारा है। एक बार 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाने के बाद, भूमि राज्य में निहित हो जाती है, 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कोई निनिर्हितीकरण का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24(2) के तहत कोई व्यपगमन नहीं है।

366.8. कार्यवाहियों के समझे गए व्यपगमन को प्रस्तावित करने वाले धारा 24(2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब दिनांक 1-1-2014 तक संबंधित प्राधिकारी के पास भूमि अधिग्रहण हेतु लंबित एक कार्यवाही में प्राधिकारीगण अपनी निष्क्रियता के कारण 2013 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा लेने और

मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को पांच वर्ष की गणना में न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) भूमि अधिग्रहण की पूर्ण हो चुकी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए नए वाद हेतुक को जन्म नहीं देती है। धारा 24, 2013 अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् 1-1-2014 को लंबित किसी कार्यवाही के लिए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबद्ध दावों को पुनर्जीवित करती है और न ही पूर्ण हो चुकी कार्यवाही को फिर से शुरू करती है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अवैध घोषित करने के लिए अदालत के बजाय ट्रेजरी में मुआवजे को जमा करने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देती है।”

5. इस प्रकार, अधिनियम, 2013 के खंड 24(2) के तहत अधिग्रहण को व्यपगत करने के उद्देश्य से इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, दो शर्तें अर्थात्, कब्जा न लेना और मुआवजे का भुगतान न करना, को संतुष्ट करना होना और यदि कोई एक शर्त

पूरी नहीं होती है तो अधिग्रहण का व्यपगमन नहीं होगा। इसलिए, एक बार दिनांक 12.03.1981 को प्रश्नगत भूमि का कब्जा ले लिया गया तो इस न्यायालय द्वारा **इंदौर विकास प्राधिकरण (पूर्वोक्त)** के मामले में निर्धारित कानून को लागू करते हुए प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 के खंड 24(2) के तहत व्यपगत नहीं माना जाएगा। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद् द्वारा निरस्त व दरकिनार किया जाता है। फलस्वरूप, उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई रिट याचिका खारिज की जाती है।

तदनुसार वर्तमान अपील को मंजूर किया जाता है। कोई प्रतिकर
नहीं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाता है।

.....न्या.

[एम. आर. शाह]

.....न्या.

[सी.टी. रविकुमार]

नई दिल्ली;

10 फरवरी, 2023.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।